금융 Business의 이해

Mark Young

카드는 **신용을 유통시키는**
금융 인프라 산업이다.

가맹점 수수료 (Interchange + VAN 수수료)

카드론·현금서비스 이자 (금융 수익)

할부 수수료

연회비

데이터·제휴 수익

유동성 비용 절감

카드사는 원래 이런 회사야:

- 결제는 **즉시**
- 돈은 **나중에 받음**

만약 지급결제 유보가 없다면?

- 매일매일
- 수조 원 규모의 단기 차입 필요

→ 지급 유보 **= 차입해야 할 돈 자체를 줄여줌**

이건 곧:

- CP (카드사가 자금 조달을 위해 발행하는 단기 금융 상품) 발행 감소
- 단기 차입 이자 비용 절감
- 조달 안정성 증가

금리 높을수록 이 효과는 **폭발적으로 커져**

구분	은행	카드사
자금 원천	예금	차입(CP·회사채)
조달 금리	낮음	높음
핵심 수익	예대마진	수수료 + 고금리
규제 논리	안정성	공공성
고객 관계	장기	단기·회전
본질	**자금 중개**	**신용·결제 중개**

은행

- 담보 있음
- 장기 거래
- 기업·가계 혼합 포트폴리오

리스크가 분산됨

카드사

- 무담보
- 소액·다건
- 소비 기반 신용

경기 나쁘면 직격

그래서 위기 오면 항상:

1. 카드론 먼저 조이고
2. 한도 깎고
3. 신규 발급 막는다

은행은 **규제 산업**이다.

은행에서 파는 상품은 **법의 보호**를 받는다

증권사는 위험상품을 파는 곳
보호받지 못한다.

금융감독원은 2020년 4월 넷째 주에 라임자산운용 판매사인 우리은행과 하나은행에 대한 현장 조사를 실시하였고, 다섯째 주에 증권사 2~3곳을 대상으로 현장조사를 실시할 예정이다. 증권사 현장 조사가 마무리되면 정리된 결과를 바탕으로 5월에 사기, 불완전판매 등에 대한 법률 검토를 개시할 예정이다.[9]

2020년 4월 18일 서울남부지방법원은 특정범죄가중처벌법상 뇌물수수·공무상 비밀누설의 혐의로 청와대의 행정관으로 근무한 김 모에 대한 구속 영장을 발부하였다. 김 모 전 행정관은 4,900만원의 뇌물을 받고 김봉현 전 스타모빌리티 회장에게 금감원이 2019년 4월 작성한 라임 관련 사전 조사서를 유출하여 전달한 혐의를 받고 있다.[10][11] 2020년 4월 23일 검찰은 정부서울청사의 금융위원회를 압수수색하였으며, 입수된 자료 중에는 이번 사태에 연루된 김 모 전 청와대 행정관과 관련한 자료도 포함된 것으로 알려졌다.[12]

2020년 4월 23일, 이종필 전 라임자산운용 부사장과 김봉현 전 스타모빌리티 회장이 경찰에 검거되었다.[13][11] 서울남부지방법원은 25일, “증거를 인멸하거나 도망할 우려가 있다”며 이종필 전 부사장에 대한 구속 영장을 발부하였고,[14] 수원지방법원은 26일 경기도 버스업체 수원여객의 회삿돈 241억원을 횡령한 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 횡령)로 김봉현 전 회장에 대한 구속 영장을 발부하였다.[15]

출처 :
위키피디아

옵티머스 사태는 2020년 대한민국의 사모펀드 사기 사건이다. 옵티머스자산운용은 증권사 등의 펀드 가입권유를 통해 투자자 2900여명으로부터 1조 2000억원을 모은 뒤, 안정적인 정부채권에 투자한다고 투자자들을 속이고, 실제로는 조폭이 사장인 부실기업 채권에 투자했다가 5500억원을 손실봤다. 원금의 손실이 막대하여 옵티머스자산운용은 결국 환매중단 사태를 일으켰다. 옵티머스 펀드의 약 80%를 NH투자증권이 판매했다.

비슷한 시기에 먼저 발생된 라임 사태와 비교하면, 라임 사태는 처음에는 실적이 좋았다가 나중에 망한 사건이고, 옵티머스 사태는 처음부터 투자자를 속이고 조폭 회사에 투자해 5천억원을 날린 사건이다.

출처 :
위키피디아

은행 상품과 법률 구조 분석

예금·적금 상품 (은행의 본업)

대표 상품

- 보통예금, 저축예금
- 정기예금
- 정기적금, 자유적금
- 주택청약종합저축

핵심 법률

① 은행법

- 은행이 예금·적금을 취급할 수 있는 *법적 근거*
- 건전성 규제, 영업 범위 규정

② 예금자보호법

- 1인당 1금융기관 기준 **1억까지 보호**
- 이자 포함 여부 명확히 규정

③ 민법 (소비대차)

- 예금 = 법적으로는 **돈을 빌려주는 계약**
- 은행은 채무자, 고객은 채권자

④ 주택법 (청약 상품)

- 청약 가점, 1순위 요건, 무주택 기준 등 규정

실무 한 줄 요약

예금은 “안전한 이자 상품”이 아니라 **법적으로 보호받는 채권**이다.

대출 상품 (리스크의 핵심)

대표 상품

- 신용대출
- 주택담보대출
- 전세자금대출
- 기업 운전자금/시설자금 대출

핵심 법률

① 은행법

- 대출 가능 범위, 여신 한도 규제

② 상법

- 기업대출의 경우 회사 대표자 책임, 보증 구조

③ 민법

- 금전소비대차 계약
- 연대보증, 담보 제공의 법적 효력

④ 주택임대차보호법

- 전세자금대출과 직접 연결
- 대항력, 우선변제권이 핵심

⑤ 부동산등기법

- 근저당권 설정
- 담보 순위 싸움의 근거

⑥ 가계부채 관리 관련 행정규제

- DSR / LTV / DTI (법률+행정지침 혼합)

실무 한 줄 요약

대출은 상품이 아니라 **법적 통제의 집합체**다.

왜 은행에서 카드 발급을 할까?

카드·결제·계좌 서비스

대표 상품

- 체크카드, 직불카드
- 자동이체, 계좌이체
- 오픈뱅킹, 마이데이터 연계 계좌

핵심 법률

① 전자금융거래법

- 사고 발생 시 책임 소재 규정
- 인증, 접근매체 관리 의무

② 여신전문금융업법 (카드 연계)

- 체크카드는 은행 + 카드사 영역 혼합

③ 개인정보보호법

- 계좌정보 = 민감정보
- 동의·보관·파기 엄격

④ 신용정보법

- 거래 내역, 소득 정보 활용 근거

실무 한 줄 요약

결제 서비스는 "편리함"이 아니라 **책임 분배의 기술**이다.

경제 : 경제일반

‘환율 방어’ 실탄 된 외환보유액, 4281억 달러로 내려앉아

중앙일보 | 입력 2026.01.07 00:01 지면보기

박유미 기자 구독

외환보유액이 4200억 달러대로 내려앉았다. 원화값 하락을 방어하는 데 외환당국이 ‘실탄’으로 활용하면서 7개월 만에 감소세로 돌아섰다.

외환·송금 상품

대표 상품

- 해외송금
- 외화예금
- 환율 우대 상품
- 무역금융 (L/C)

핵심 법률

① 외국환거래법

- 모든 외환 거래의 헌법 같은 존재
- 신고 대상 vs 자유 거래 구분

② 관세법 (무역 연계)

- 수출입 대금 결제 근거

③ 자금세탁방지법(특금법)

- 고액 송금, 이상 거래 보고(STR)

실무 한 줄 요약

외환은 금융상품이 아니라 **국가 통제 영역**이다.

신탁·자산관리 상품

대표 상품

- 금전신탁
- 특정금전신탁
- 퇴직연금(DB/DC/IRP)
- 유언대용신탁

핵심 법률

① 신탁법

- 신탁 재산은 은행 재산이 아님
- 파산 시에도 분리 보호

② 자본시장법

- 실질적으로 펀드 성격인 신탁 규제

③ 근로자퇴직급여보장법

- 퇴직연금 구조와 의무

④ 상속세 및 증여세법

- 유언대용신탁, 증여 이슈 발생

실무 한 줄 요약

신탁은 “상품”이 아니라 **법적 구조물**이다.

투자·연계 상품 (은행의 확장 영역)

대표 상품

- 펀드
- ELS/DLS
- 방카슈랑스(보험)

핵심 법률

① 자본시장법

- 설명의무, 적합성 원칙
- 불완전판매 기준

② 보험업법

- 방카슈랑스 판매 한도 규제

③ 금융소비자보호법

- 최근 가장 강력한 규제
- 징벌적 과징금 가능

실무 한 줄 요약

이 영역은 “팔수록 위험한 상품”이다.

종합해 보자면

법률	의미
금융소비자보호법	은행 영업 태도의 기준
개인정보보호법	데이터 활용의 한계
특정금융정보법	자금세탁·테러자금 방지
감독규정·행정지도	실무에선 법보다 강함

은행 상품은 금리로 설계되지 않는다.
법률·규제·책임 구조로 설계된다.

그래서

- 상품 기획자는 법을 알아야 하고
- IT·AI 담당자는 규제를 이해해야 하며
- 고객은 ‘약관’이 아니라 ‘법률 보호 범위’를 봐야 한다

그럼 데이터 분석가는 무얼할까?

“모델”보다 먼저 하는 일: 규제를 데이터로 바꾸기

많은 분석가의 오해

- “예측 정확도 높이면 되는 거 아냐?”
- “AI 모델 하나 잘 만들면 끝 아닌가?”

은행에서 진짜 필요한 일

- **DSR / LTV / 여신한도 / 보호금융 대상**
- **금소법 설명의무 / 적합성 원칙**
- **AML 이상거래 기준**

이걸 **코드·지표·룰셋**으로 바꾸는 게 1순위야.
예시

- “DSR 40%” → **SQL로 산출 가능한 수식**
- “고위험 고객” → **판별 가능한 Feature 조합**
- “설명의무 이행” → **로그로 남는 데이터 구조**

은행 데이터 분석가는 **법률 문장을 수식으로 번역하는 직업**이다.

리스크를 “예측”이 아니라 조기 감지로 바꾸기

은행은 **틀리면 안 되는 조직**이야.
그래서 분석가는 이렇게 움직여야 살아남아.

분석가의 포지션 전환

일반 AI 사고	**은행형 사고**
미래를 맞힌다	**사고를 빨리 본다**
정확도	**오탐/미탐 관리**
블랙박스	**설명 가능성**

실무 예시

- 연체 예측 → **연체 징후 스코어링**
- 자금세탁 탐지 → **이상 패턴 군집**
- 불완전판매 → **민원 발생 확률 사전 경보**

은행에서 좋은 모델은 **맞추는 모델이 아니라 사고 보고서를 줄이는 모델**

“AI 못 써요”라는 말 뒤에서 분석가가 할 수 있는 일

은행에서 흔히 듣는 말:

“AI는 규제 때문에 안 돼요” 이건 반만 맞아.

분석가가 열 수 있는 틈

- **모델 자체** ❌
- **모델 결과를 해석하는 레이어** ⭕

예시

- LLM → 고객 상담 자동화 ❌
- LLM → **상담 로그 요약 + 리스크 키워드 태깅** ⭕
- 딥러닝 → 여신 승인 ❌
- 딥러닝 → **심사 보조 지표 생성** ⭕

분석가는 “의사결정자”가 아니라 **의사결정이 쉬워지게 만드는 사람**이다.

데이터 분석가가 가장 잘 먹히는 영역 TOP 5

① 여신 리스크

- 연체 가능성
- 상환 패턴 변화
- 소득 대비 소비 구조 변화

② 금융소비자보호

- 민원 발생 패턴
- 고위험 상품 판매 징후
- 설명 누락 가능성 지점

③ AML / 이상거래

- 정상 고객 vs 경계 고객 군집
- 규칙 기반 탐지의 사각지대 보완

④ 내부 통제 / 감사

- “사람이 많이 개입한 거래” 찾기
- 승인 예외 패턴 탐지

⑤ 비용 절감

- 불필요한 리포트 제거
- 사용 안 하는 테이블/배치 제거
  (이거, 네가 이미 하고 있는 영역이지)

은행에서 데이터 분석은 **돈을 버는 기술이 아니라 사고를 줄이는 기술**이다.

금융 데이터 알아보기!

금융 데이터의 종류와 특징

금융 데이터 유형: 정형 (거래, 계좌, 금리 등) vs 비정형 (콜센터 녹취, 메일 등)

특징: 민감성, 시계열 중심, 시점/버전 관리의 중요성

데이터 전처리에서 유의할 점 (예: 결측값, 이상값 처리, 라벨링 어려움)

고객 신용 점수 기반 마케팅 대상 선정 모델

기술적 분석만 고려한 접근

- 고객의 대출 연체율, 카드 이용 패턴, 잔고 변동을 기반으로
- **'고객 lifetime value가 높을 확률이 큰 고객'을 선별**하여 우대 금리 혜택 제공
- 머신러닝 모델 (LightGBM 등)을 활용하여 **소득, 연령, 지역 등을 변수로 사용**

고자산가 대상 투자 성향 분석 및 상품 추천

기술적 분석만 고려한 접근

- 거래량, 상품 유형, 예금/펀드 비중, 수익률 등을 기준으로 고객군 클러스터링
- 군집에 따라 **“보수적/중립/공격적 투자자”로 자동 분류**하여 상품을 추천
- 신탁 고객 포함 전체 데이터 사용

외환 이상거래 탐지 시스템 개발

기술적 분석만 고려한 접근

- 외화송금 빈도, 국가, 금액의 패턴 기반 이상 거래 탐지
- 과거 불법 외환거래 데이터를 학습시켜 AI 모델 학습
- 실시간 탐지 → 이상 거래는 즉시 자동 차단

금융 데이터를 둘러싼 규제 이해

금융 데이터와 규제 환경

1. 개인정보 보호법 (개인정보보호법, GDPR, CCPA 등)

- **적용 대상**: 주민번호, 계좌번호, 위치 정보, 금융거래 내역 등
- **주요 내용**:
  - 최소 수집 원칙
  - 수집 목적 명시 및 동의
  - 제3자 제공 제한
  - 데이터 보관/파기 기준
- **실무 영향**:
  - 분석 시 개인정보는 익명화 또는 가명처리 필수
  - 외부 데이터 결합 시, 가명정보 결합 전문기관을 통한 절차 필요

금융 데이터와 규제 환경

2. 신용정보법 (신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률)

- **적용 대상**: 신용평가, 금융거래, 대출정보 등
- **특징**:
  - ‘신용정보회사’의 지위 규정 (예: NICE, KCB 등)
  - **개인신용정보 vs 상거래정보** 구분
  - 2020년 개정으로 **마이데이터 사업** 및 **가명정보의 분석 허용** 도입
- **실무 영향**:
  - 신용정보를 가공하거나 모델에 활용하려면 철저한 목적 외 사용 방지 필요
  - 분석결과가 자동화된 결정(예: 자동 대출 거절 등)에 사용될 경우 설명책임 발생 (Automated Decision-making transparency)

금융 데이터와 규제 환경

3. 전자금융거래법 / 금융위원회 지침

- **적용 대상**: 인터넷뱅킹, 카드결제, 간편결제, 오픈뱅킹 데이터 등
- **중요 포인트**:
  - 금융정보의 무결성, 기밀성 확보
  - 외부 위탁 시 보안 기준 준수
  - **클라우드 활용 시 사전신고 및 국내 저장 요건**
- **실무 영향**:
  - SaaS나 클라우드 기반 분석 플랫폼 도입 시 제한
  - 데이터 위치 및 접근 로그 관리 필수

금융 데이터와 규제 환경

4. 금융감독원 및 금융보안원 가이드라인

- **예시**: AI 활용 가이드, 클라우드 보안 가이드, 데이터 분석 지침 등
- **특징**:
  - 법적 강제력은 없지만, 사실상 의무 준수 대상
  - AI/ML 적용 시 편향(Bias), 설명력(Explainability), 리스크 관리 강조
- **실무 영향**:
  - 모델 학습 데이터는 편향성 점검 필요
  - 모델 사용 전에 사내 윤리 검토 또는 리스크 위원회 보고 절차 존재

금융 데이터 분석의 규제 고려 체크리스트

항목	고려 내용
개인정보	수집 목적 명시, 최소 수집, 익명/가명 처리 여부
신용정보	자동 의사결정 시 설명성 제공 여부
클라우드	저장 위치 및 접근 통제 여부
외부 데이터 결합	결합 기관 활용 여부
AI 모델	편향 검토 및 성능 외 평가 항목 (공정성, 안정성 등)

은행법

은행의 설립, 업무 범위, 경영 건전성 확보를 위한 기본 법률

관계:

- **은행의 영업 행위**(예: 대출, 예금, 지급결제, 외환 업무 등)에서 발생하는 데이터는 은행법의 통제를 받습니다.
- **비은행 업무**는 제한되므로, 데이터도 "본업과 관련된 범위 내"에서만 활용 가능
- **내부통제 및 건전성 평가**용 분석에 활용되는 데이터는 은행법상 요건(리스크 관리, BIS 비율 유지 등)에 맞춰야 함

예시:

- 대출심사 데이터를 활용해 신규 상품 설계 시, 은행법상 **리스크 관리 원칙**과 충돌하지 않아야 함

신탁법

신탁 자산 관리 및 수탁자 의무에 관한 법률

관계:

- 신탁 고객의 자산에 대한 데이터는 **은행의 고유 자산과 철저히 분리되어야 함**
- 신탁 데이터를 분석할 때는 **신탁 재산의 독립성**과 **수탁자의 선관주의 의무**를 침해하지 않도록 주의해야 함

예시:

- 신탁계좌의 투자 성과 데이터를 내부 상품 마케팅에 활용하려 할 때, **수익자 이익을 침해하거나 오용하는 행위로 간주될 수 있음**

외국환거래법

외환 및 해외 금융 거래에 대한 통제와 신고 의무 관련 법률

관계:

- **해외 송금, 무역대금 결제, 외화예금** 등 외환 거래에서 발생하는 데이터는 통제 및 신고의 대상
- **데이터 분석을 통한 해외 자금 흐름 모니터링**은 가능하나, 자동화된 분석으로 **불법 외환거래 탐지**를 할 경우에도 법적 근거 필요

예시:

- 외환 거래 이상 탐지 모델을 만들 때, 통계청/기재부/관세청 신고 요건을 고려해야 하며, 자동화 탐지 결과만으로는 제재 불가

상법

기업의 회계, 계약, 책임 구조 등을 규율하는 법률 (은행도 주식회사임)

관계:

- **회계 데이터**, **재무보고 데이터**, **계약서 기반 거래 데이터** 등은 상법상 보존, 공시, 책임 규정이 적용됨
- 분석 결과가 **의사결정 근거**로 사용될 경우, 책임 소재가 상법상 이사회 또는 대표자에게 귀속될 수 있음

예시:

- 내부 보고용 분석 결과를 통해 상품 구조를 바꿨고 손실이 발생했다면, **경영상 판단 책임 문제**가 발생할 수 있음

종합금융회사에 관한 법률 (종금법)

종합금융회사(과거 투자금융회사 포함)의 업무범위를 규정하는 법

관계:

- 일부 은행은 종금업무(기업금융, CP 발행, M&A 자문 등)를 수행하며 이때의 데이터는 **기업금융 중심**
- 해당 데이터는 일반 개인금융 데이터와 달리 **재무제표, 신용등급, 계약조건, 담보 정보 등**이 포함되며, **정보 공개 제한 및 기업 기밀 보호** 이슈 존재

예시:

- 종금 업무를 위한 기업 분석 데이터를 다른 마케팅 채널로 활용하려 할 경우, **내부자 정보 이용** 이슈 발생 가능

법률	은행 데이터에서의 적용 포인트
은행법	업무 범위 내 분석, 리스크 관리 기준 준수
신탁법	신탁 자산의 독립성 보장, 오남용 금지
외환법	외환 데이터는 신고/감시 요건 존재, 민감한 국가안보 영역
상법	분석 결과에 따른 책임 구조 유의, 회계 데이터 신중히 다뤄야
종금법	기업금융 데이터는 외부 활용 제한, 정보 유출 시 법적 책임

기술 적용 전에 **법적 한계와 준수 의무 파악 필수**

기술만으로는 안되는 이유

사례: 마이데이터 기반 리모델링 중 고객 동의 요건 누락 → 서비스 중단

분석 인사이트가 법적 한계를 넘으면 **불법 추천, 역차별, 정보 과잉처리** 발생

개인정보보호법, 신용정보법, 전자금융법 등 적용 조합 필요

“기술이 아닌 법률이 실패의 원인이 되는 경우가 점점 많아지고 있습니다.”

실무 사례 소개

고객 신용 점수 기반 마케팅 대상 선정 모델

기술적 분석만 고려한 접근

- 고객의 대출 연체율, 카드 이용 패턴, 잔고 변동을 기반으로
- **'고객 lifetime value가 높을 확률이 큰 고객'을 선별**하여 우대 금리 혜택 제공
- 머신러닝 모델 (LightGBM 등)을 활용하여 **소득, 연령, 지역 등을 변수로 사용**

법률적 리스크 (신용정보법 , 개인정보보호법)

- **소득과 연령, 거주지**는 **간접적으로 차별을 유발할 수 있는 민감 속성**
- 신용정보법 개정안에서는 "**자동화된 의사결정에 고객에게 영향이 있는 경우**"
  → **사전 설명과 거부권 제공** 필요
- 고객이 **왜 자신은 우대 대상이 아니었는지에 대한 설명**을 요청할 수 있음

요점 정리
→ 설명 가능성과 차별성 점검 없이 모델을 배포하면 **금융감독원 제재** 및 **소송 위험 발생**

고자산가 대상 투자 성향 분석 및 상품 추천

기술적 분석만 고려한 접근

- 거래량, 상품 유형, 예금/펀드 비중, 수익률 등을 기준으로 고객군 클러스터링
- 군집에 따라 **"보수적/중립/공격적 투자자"로 자동 분류**하여 상품을 추천
- 신탁 고객 포함 전체 데이터 사용

법률적 리스크 (신탁법, 금융소비자보호법)

- **신탁 고객 자산**을 분류/추천의 목적으로 활용하는 것은 **신탁 목적 외 사용**에 해당
- 금융소비자보호법상 **상품 추천은 고객 성향 파악 및 설명 의무**를 동반
- 자동화된 분류로 상품을 추천할 경우 **사전 동의 없는 투자 권유로 간주 가능**

요점 정리

→ 데이터 기반 추천이라도 **고객 성향 파악 책임은 은행이 부담**, 실무에서는 상품 추천 자동화가 **중단되는 경우 많음**

외환 이상거래 탐지 시스템 개발

기술적 분석만 고려한 접근

- 외화송금 빈도, 국가, 금액의 패턴 기반 이상 거래 탐지
- 과거 불법 외환거래 데이터를 학습시켜 AI 모델 학습
- 실시간 탐지 → 이상 거래는 즉시 자동 차단

법률적 리스크 (외국환거래법 , 전자금융거래법)

- 외국환거래법상, **일정 기준 이상 거래는 반드시 수동심사 후 금융당국에 신고 필요**
- AI 모델이 자동 차단한 결과만으로 고객 송금을 거부하면,
  → **법정에서 위법 판결 (기계적 판단으로 권리 제한)**

요점 정리

→ AI가 자동으로 외환거래를 차단하면 안 되고, **"AI는 보조 도구, 판단은 사람"** 원칙을 반드시 지켜야 함

왜 금융 데이터 분석은 법률 이해가 필수적인가?

구분	기술적 분석 가능성	법률적 허용 범위	리스크
마케팅 자동화	가능	자동화된 차별/설명 문제 발생	소송, 제재
투자 성향 분류	가능	신탁 목적 외 사용 불가	위법성
이상 거래 탐지	가능	수동 심사 필요	권리 침해

Q & A

Thank you